

1500423-09.2021.8.26.0596
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO
Comarca: Serrana
Foro: Foro de Serrana

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 25/08/2022

... do Ministério Público e Defesa.

TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que se mostra frágil a comprovar a autoria do delito - Negativa do réu - Testemunhas policiais que em Juízo não se recordam dos fatos - Prova frágil - Ausência da imprescindível certeza para a condenação - Dúvida que impõe a absolvição - Sentença absolutória mantida - Aplicação do art. 252 do RITJSP - Recurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Habib Jabali nº 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500423-09.2021.8.26.0596 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500423-09.2021.8.26.0596

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

HUGO GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCÍLIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática de crime de trânsito conhecido por direção perigosa previsto no artigo 311, do CTB.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A autoria e materialidade não foram comprovadas, como manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais orais.

O policial militar Mário Augusto da Silva Bronzatti relatou em juízo que não se lembra da ocorrência.

O policial militar Diego Vinícius Magdalení Neves relatou em juízo que não se lembra da ocorrência.

O réu Tiago Carneiro dos Santos Almeida não compareceu, tornando-se revel.

Nenhuma das duas testemunhas se recorda dos fatos. Não havendo produção de prova em sede judicial, a improcedência é de rigor, nos termos do art. 155 do CPP - seguindo manifestação do Ministério Público e Defesa.

TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que se mostra frágil a comprovar a autoria do delito - Negativa do réu - Testemunhas policiais que em Juízo não se recordam dos fatos - Prova frágil - Ausência da imprescindível certeza para a condenação - Dúvida que impõe a absolvição - Sentença absolutória mantida - Aplicação do art. 252 do RITJSP - Recurso improvido - (voto n. 25835).
(TJ-SP - APL: 00228934420148260050 SP 0022893-44.2014.8.26.0050, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 21/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2015)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER o réu TIAGO CARNEIRO DOS SANTOS ALMEIDA de todas imputações (art. 386, II, CPP).
Partes intimadas em audiência.
Serrana, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA